

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA MERCANTIL PARA EL SUMINISTRO DE
ENERGÍA Y POTENCIA CON DESTINO AL MERCADO REGULADO

ENEL X COLOMBIA S.A.S. E.S.P.

PLIEGO DE CONDICIONES INVITACIÓN PÚBLICA
PERIODO: 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre del 2036
Convocatoria: CP-EXEC2025-001

Bogotá, D.C; enero de 2025

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	4
1. INSTRUCCIONES GENERALES Y REQUISITOS	4
1.1 OBJETO DE LA INVITACIÓN A OFRECER.....	4
1.2 NATURALEZA DE LA PRESENTE INVITACIÓN A OFRECER.....	4
1.3 RÉGIMEN JURÍDICO	5
1.4 OFERENTES Y/O VENDEDORES	5
1.5 SITIO DE ENTREGA	5
1.6 DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA INVITACIÓN.....	5
1.7 FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA	5
2. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.....	6
3. PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA.....	6
4. REQUISITOS HABILITANTES	7
5. OFERTA ECONÓMICA.....	7
6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.....	7
6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN	7
6.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	9
6.3 CRITERIO DE DESEMPATE	10
6.4 AUDIENCIA PÚBLICA	11
6.5 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES.....	11
7. FORMALIZACIÓN DE LA OFERTA	11
7.1 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN.....	11
7.2 SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA	12
8. OFERTA.....	12
8.1 CONTENIDO DE LA OFERTA	12
8.2 VALIDEZ DE LA OFERTA	12
LA OFERTA MERCANTIL TENDRÁ UNA VALIDEZ DE SESENTA (60)	
DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA	
ESTABLECIDA PARA EL CIERRE DE LA CONVOCATORIA.....	12
8.3 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA MERCANTIL.....	12

8.4 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.....	13
8.5 PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DE LA OFERTA.....	18
9. PRODUCTO	18
9.1 RESUMEN DE PRODUCTO(S).....	18
PRODUCTO: PROD01	18
9.2 MODALIDAD DE SUMINISTRO PAGUE LO CONTRATADO – PC	18
9.2.1 Pague lo contratado	18
9.3 CANTIDADES SOLICITADAS	19
9.4 PRECIO DE LA PROPUESTA.....	19
10. ANEXOS	19
10.1 ANEXO 1: REQUISITOS HABILITANTES	19
10.1.1 REQUISITOS QUE PUEDEN SER SUBSANABLES.	21
10.2 ANEXO 2: OFERTA MERCANTIL.....	22
10.3 ANEXO 3: CUADRO DE CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO	22
10.4 ANEXO 4: CANTIDADES HORARIAS SOLICITADAS	22
10.5 ANEXO 5: GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	22

**PLIEGO DE CONDICIONES - INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA MERCANTIL
PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA CON DESTINO AL MERCADO
REGULADO**

**INVITACIÓN PÚBLICA
CP-EXEC2025-001**

INTRODUCCIÓN

ENEL X COLOMBIA S.A.S E.S.P. identificada con el NIT. No. 900.351.013-6 (En adelante ENEL X y/o COMPRADOR), de acuerdo con lo establecido en las leyes 142 y 143 de 1994 y dando cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones emitidas por la comisión de regulación de energía y gas (CREG), en especial las resoluciones CREG 134 de 2013, 080 de 2019, 130 de 2019, 101 y 033 del 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan, está interesada en recibir ofertas de energía y potencia eléctricas para atender su mercado regulado.

A partir de los criterios comerciales y principios de igualdad de condiciones y oportunidades para todos los que intervienen en el negocio de suministro de energía eléctrica, ENEL X invita a los diferentes agentes generadores y comercializadores del mercado eléctrico, a participar en el presente proceso de invitación pública de suministro de energía (en adelante la Invitación y/o Convocatoria), cumpliendo de esta manera con la normatividad vigente para la compra de energía destinada a cubrir la demanda del mercado regulado.

1. INSTRUCCIONES GENERALES Y REQUISITOS

La presente sección establece las instrucciones y requisitos generales que deben cumplir los participantes que quieran presentar sus ofertas mercantiles de suministro de energía.

1.1 OBJETO DE LA INVITACIÓN A OFRECER

ENEL X, invita a los interesados a presentar oferta mercantil para el suministro de energía entre el *01 enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2036* para atender su mercado regulado.

El alcance del suministro será el previsto para los diferentes productos descritos en los documentos de la presente Invitación.

1.2 NATURALEZA DE LA PRESENTE INVITACIÓN A OFRECER

La presente Invitación a ofrecer el suministro de energía y potencia, y los documentos que se produzcan en desarrollo de esta por parte del COMPRADOR, no implican la aceptación por parte de este, ni crean la obligación de aceptar las ofertas mercantiles que le presentan, ni tampoco cualquier otra obligación.

Para los efectos de la presente Invitación, el término energía eléctrica involucra la potencia eléctrica asociada.

1.3 RÉGIMEN JURÍDICO

La presente invitación a ofrecer y la relación jurídica que surja de la misma, se sujetan a la ley colombiana y a las resoluciones expedidas por la comisión de regulación de energía y gas – CREG, que regulan el mercado de energía mayorista.

ENEL X en la contratación de energía para atender su mercado regulado dará cumplimiento a los principios establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 y en especial a las disposiciones contenidas en el artículo 5 de la Resolución CREG 130-2019. Así mismo, declara estar sujeta al cumplimiento del límite de compras propias establecido en el artículo 18 de la resolución CREG 130-2019.

1.4 OFERENTES Y/O VENDEDORES

Podrán participar en esta invitación como oferentes, en igualdad de condiciones, todos los agentes generadores y comercializadores actuales y demás agentes interesados en desarrollar nuevos proyectos de generación que se encuentren inscritos y a paz y salvo ante el ASIC.

1.5 SITIO DE ENTREGA

ENEL X recibirá la energía ofrecida y entregada a nivel de Sistema Transmisión Nacional, en los barrajes que tenga como referencia para sus fronteras comerciales establecidas en el Reglamento de Operación. Por lo anterior, y con base en las normas de este, ENEL X asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

1.6 DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA INVITACIÓN

- El presente pliego de condiciones - Invitación a presentar oferta mercantil para el suministro de energía y potencia con destino al mercado regulado y todos sus anexos.
- Las adendas y la serie de preguntas formuladas por los interesados en presentar Ofertas Mercantiles, así como las respuestas y aclaraciones remitidas en forma escrita por parte de ENEL X durante el período de la invitación.
- En general, todos los documentos que se relacionen con el proceso de la invitación pública.

1.7 FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA

El funcionario a cargo de la convocatoria es:

Nombre: Fabian Preciado Mosos
Correo: fabian.preciado@enel.com
Celular: 3137209116

2. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

El desarrollo de la convocatoria se regirá de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma:

Actividad	Fecha	Hora
Fecha Publicación del aviso	03/01/2025	
Fecha Publicación pliegos de condiciones para consulta	07/01/2025	
Plazo para presentar aclaraciones al pliego de condiciones para consulta	13/01/2025	
Fecha Publicación pliegos de condiciones definitivos	17/01/2025	
Fecha límite para recepción de requisitos habilitantes, ofertas y ofertas de reserva	31/01/2025	11:59 PM
Subsanaciones requisitos habilitantes (en caso de presentarse)	07/02/2025	
Fecha de evaluación de resultados en audiencia publica	12/02/2025	3:00 PM
Plazo de formalización del contrato	03/03/2025	
Plazo Solicitud registro de contratos	07/03/2025	

3. PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA.

Los pliegos de condiciones estarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico del SICEP a partir del día **07 de enero de 2025**.

Si existen dudas sobre el contenido y alcance de los pliegos de condiciones o se encuentran incongruencias, errores u omisiones, o si se requiere la modificación de la misma, se debe hacer la correspondiente petición vía correo electrónico, al siguiente correo fabian.preciado@enel.com a más tardar el día **13 de enero de 2025**.

ENEL X contestará a más tardar el **17 de enero de 2025 a las 11:59 pm** todas las solicitudes presentadas. No se atenderán consultas personales ni telefónicas. En la misma fecha ENEL X podrá hacer las modificaciones que considere convenientes mediante Adendas.

Surtido el tiempo de consulta, ENEL X publicará en el SICEP los pliegos de condiciones definitivos el día *17 de enero de 2025* e informará a los oferentes interesados que los Pliegos fueron modificados. El pliego de condiciones definitivo no será objeto de modificaciones posteriores a su publicación en el SICEP.

4. REQUISITOS HABILITANTES

Los requisitos habilitantes son aquellos que se establecen en el Anexo 1. Los documentos que los acreditan deberán ser enviados por los oferentes al SICEP con sus respectivos anexos, a más tardar el *día 31 de enero de 2025 a las 11:59 pm.*

ENEL X verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes entre *el 03 de febrero y el 07 de febrero del 2025*, de ser necesario se solicitará a los oferentes aclaraciones o subsanaciones que se requieran, los cuales deberán ser entregados dentro del plazo definido anteriormente, en caso contrario se considerará que los requisitos no fueron subsanados y no serán sujeto a evaluación.

Los oferentes que cumplan con todos los requisitos habilitantes expuestos en estos términos podrán considerarse oferentes habilitados.

Una vez cumplido el plazo establecido, ENEL X remitirá al ASIC la lista de los oferentes habilitados.

5. OFERTA ECONÓMICA

Los oferentes deberán presentar las ofertas en el formato “Cuadro de Cantidades de Energía y Precio” establecido como Anexo 3. Para cada producto ofertado deberá diligenciarse la distribución horaria de acuerdo con el formato de “Cantidades Horarias Solicitadas” establecido como Anexo 4, que hace parte integral de la propuesta, la oferta económica será presentada a más tardar el *día 31 de enero a las 11:59 pm.*

El ASIC remitirá a ENEL X las ofertas económicas de los oferentes habilitados.

6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ENEL X someterá a evaluación únicamente las ofertas que cumplan los siguientes requisitos:

- Ofertas que presenten una oferta de energía para todo el periodo solicitado excepto para las condiciones definidas para el año 2026.
- Serán evaluadas las ofertas que presenten la curva horaria de carga solicitada o curva plana o curva solar.

- Cuando la oferta sea la curva horaria de carga solicitada o curva plana, se evaluarán ofertas siempre y cuando las cantidades ofertadas para cada uno de los meses y cada uno de los años de cada producto corresponda a un mismo porcentaje sobre la totalidad de la energía solicitada excepto para las condiciones definidas para el año 2026.
- Cuando la oferta sea una curva solar, esta debe ser como mínimo de 10 periodos horarios consecutivos.
- Cuando la oferta sea una curva solar, se permitirá que el oferente presente una curva solar propia.
- Cuando la oferta sea una curva solar, se permita ofertar diferentes porcentajes entre los meses de un mismo año, sin que se presenten variaciones superiores o inferiores al 15% entre meses.
- Cuando la oferta corresponda a una curva solar, las cantidades ofertadas para cada año podrán representar un porcentaje de la totalidad de la energía solicitada. Además, se permitirá una variación anual decreciente del 2% entre la energía ofertada en el mes de diciembre del año n y la energía ofertada en el mes de enero del año $n+1$.
- Se permitirá adjudicación parcial hasta completar las cantidades establecidas en la oferta reserva.
- Se podrá adjudicar parcialmente aplicando el mismo porcentaje para cada uno de los meses y de los años del producto hasta completar las cantidades establecidas en la oferta reserva.
- No se evaluarán las ofertas que no permitan adjudicación parcial.
- Las ofertas que superen los precios y cantidades de la oferta reserva no serán tenidas en cuenta en la evaluación.
- No se evaluarán las ofertas que modifiquen, reemplacen o adicionen condiciones definidas en los pliegos y anexos.
- No se evaluarán las ofertas que incumplan con la cuantía de la Garantía de Seriedad.
- No se evaluarán ofertas que no presenten el anexo 4 para cada año del producto ofertado.
- No se evaluarán ofertas que presenten formatos distintos a los anexos 3 y 4 establecidos en los pliegos.
- No se evaluarán ofertas que contengan condiciones adicionales o modificaciones a las establecidas en el pliego definitivo o en la minuta de la oferta mercantil (Anexo 2) definitiva.

Condiciones definidas para el año 2026.

- Se podrán presentar ofertas con inicio de suministro entre 01 de enero de 2026 y 01 de julio de 2026.

- Se priorizarán las ofertas que garanticen suministro para todos los meses del año 2026.

6.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

ENEL X realizará estudios de caso y análisis comparativos para seleccionar las ofertas más favorables, siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019 y la Resolución CREG 101 033 de 2023.

La metodología se aplicará de la siguiente manera:

La evaluación se realizará en tres etapas consecutivas, priorizando las ofertas que cumplan con mayor precisión las necesidades de la convocatoria. Siendo la de mayor prioridad la etapa 1 y la de menor prioridad la etapa 3. En todas las etapas, se adjudicarán las cantidades en orden de menor a mayor precio hasta completar la cantidad total de energía solicitada.

Primera etapa:

- **Opciones Válidas:**
 - Ofertas que cumplan con la curva horaria solicitada.
 - Ofertas planas que cubran todos los periodos horarios.
 - Ofertas con inicio de suministro entre 01 de enero de 2026 y 01 de julio de 2026.
- **Incremento en Ofertas Planas:**
 - En el caso de ofertas planas para un producto, se aplicará un incremento de 3 \$/kWh en la evaluación para igualar su comparación con otras ofertas. Este ajuste permite evaluar de manera equitativa las ofertas planas en relación con las que cumplen la curva horaria solicitada.
- **Adjudicación:**
 - Las cantidades de energía se adjudicarán progresivamente en orden de menor a mayor precio, hasta completar las cantidades requeridas por la convocatoria.
 - Las ofertas que superen el precio de la oferta reserva serán descartadas.
 - Se permitirá la adjudicación parcial, hasta completar las cantidades establecidas en la oferta reserva.

Segunda etapa: Ofertas con Curva Solar

- **Opciones Válidas:**
 - Curva solar.

- Las cantidades horarias ofertadas no deben superar las definidas en la convocatoria.

- **Adjudicación:**

- Las cantidades de energía se adjudicarán progresivamente en orden de menor a mayor hasta completar las cantidades requeridas por la convocatoria.
- Las ofertas que superen el precio de la oferta reserva serán descartadas.
- Se permitirá la adjudicación parcial, hasta completar las cantidades establecidas en la oferta reserva.

Tercera Etapa:

- Si al finalizar la primera y segunda etapa persiste energía por adjudicar, o si el agente supera el precio de reserva en algún año, se considerarán las ofertas cuyo precio promedio ponderado calculado para todo el periodo ofertado sea inferior en al menos un 2% al precio promedio ponderado de la oferta de reserva calculado para todo el periodo.
- En esta etapa, se adjudicará únicamente hasta completar las cantidades solicitadas en la convocatoria.
- En esta etapa, tendrían prioridad: 1. Ofertas que cumplan con la curva horaria solicitada. 2. Ofertas planas que cubran todos los periodos horarios y 3. Curva solar.

Evaluación Económica y Asignación de Precios: Las ofertas que superen el precio de la oferta reserva no serán incluidas en la evaluación económica.

Aplicación de Compra Propia: Si una oferta corresponde a una compra propia según el artículo 6 de la Resolución CREG 130 de 2019, ENEL X calculará el porcentaje máximo permitido y, de ser necesario, adjudicará parcialmente hasta alcanzar el límite permitido. Si en el momento de solicitud de registro al ASIC se supera el límite de compras propias, no se procederá con el registro del contrato y no habrá compromiso legal de ENEL X.

Registro de la Oferta Reserva: ENEL X enviará la oferta reserva al ASIC para cada producto según el formato y plazos de la Resolución CREG 130 de 2019, especificado en el numeral 10.3 y los cronogramas correspondientes.

6.3 CRITERIO DE DESEMPATE

Los criterios de desempate se aplicarán únicamente si dos o más ofertas presentan el mismo precio para efectos de la evaluación económica, ya sea en precios individuales o en el promedio ponderado. En caso de empate, se procederá de la siguiente manera:

1. **Prioridad por Tipo de Garantía:** Se otorgará prioridad a las ofertas que presenten garantía bancaria como garantía de cumplimiento. Por su parte, dentro del género de las garantías bancarias, se priorizará a quienes entreguen garantías bancarias internacionales por sobre quienes entreguen garantías bancarias nacionales.

2. **Asignación Proporcional:** Si persiste el empate, se adjudicarán las cantidades ofertadas de manera proporcional entre las ofertas empatadas, hasta alcanzar las cantidades establecidas en la oferta de reserva.

6.4 AUDIENCIA PÚBLICA

La evaluación de ofertas se realizará en audiencia pública a más tardar un (1) día hábil posterior a que el SICEP transfiera las ofertas de los oferentes habilitados. ENEL X solo puede evaluar las ofertas transferidas por el SICEP con la metodología de evaluación definida en los pliegos de condiciones definitivos.

ENEL X podrá solicitar en la audiencia a todos o a cualquiera de los oferentes las aclaraciones o informaciones que estime pertinentes, a fin de despejar cualquier punto dudoso o equívoco de las ofertas.

Se les informará vía correo electrónico el resultado de la convocatoria a todos los Oferentes que participaron.

ENEL X informará al ASIC y a los demás interesados, como mínimo con cinco (5) días hábiles de anterioridad a la realización de la audiencia, el lugar y la hora en el que se llevará a cabo.

6.5 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES

En caso de existir reclamaciones, se deben presentar por parte de los oferentes en la audiencia pública en donde se lleva a cabo la evaluación. ENEL X analizará las reclamaciones y las resolverá en la misma audiencia previo a la adjudicación. Posterior a la adjudicación no serán aceptadas reclamaciones de ningún tipo.

7. FORMALIZACIÓN DE LA OFERTA

ENEL X formalizará la relación jurídica resultante de este proceso dentro de los *trece (13) días hábiles siguientes* a la fecha de la audiencia pública, a través de la respectiva orden de compra o aceptación expresa de la oferta mercantil recibida, configurándose así el Contrato correspondiente.

ENEL X remitirá al SICEP los resultados de la convocatoria pública dos (2) días hábiles posteriores a la fecha de formalización de la relación jurídica resultante o de la audiencia pública en el caso de ser declarada desierta.

7.1 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN

ENEL X puede declarar desierta la convocatoria cuando no se presenten ofertas, cuando ningún oferente sea habilitado, cuando existan motivos económicos y/o técnicos dentro de las ofertas que

impidan una evaluación objetiva, cuando las ofertas de oferentes habilitados fueron descartadas en la audiencia con la metodología de evaluación o cuando los precios ofertados superen la oferta reserva.

7.2 SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA

En caso de que ENEL X estime conveniente suspender la convocatoria, informará al SICEP para que este cambie el estado de la convocatoria a suspendida en el expediente electrónico. Esta suspensión en ningún caso será superior a diez (10) días hábiles contados a partir de la actualización del estado de la convocatoria en el expediente electrónico del SICEP.

En caso de que pasados los diez (10) días hábiles, ENEL X no realice la solicitud de reactivación de la convocatoria, el ASIC cambiará el estado de la convocatoria en el expediente electrónico del SICEP a cancelada y procede a cerrar el expediente.

Si ENEL X decide cancelar la convocatoria, se procederá a documentar e informar al ASIC oportunamente. El ASIC debe cambiar el estado de la convocatoria a cancelada en el expediente electrónico del SICEP y procede a cerrar el expediente.

8. OFERTA

8.1 CONTENIDO DE LA OFERTA

- Requisitos habilitantes (Anexo 1).
- Condiciones de la Minuta de Oferta Mercantil (Anexo 2).
- Cuadro de cantidades de Energía y Precio (Anexo 3).
- Cantidades Horarias Solicitadas (Anexo 4).

8.2 VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta mercantil tendrá una validez de sesenta (60) días calendarios contados a partir de la fecha establecida para el cierre de la convocatoria.

En caso de que la fecha de cierre de la convocatoria sea prorrogada por ENEL X todos los oferentes deberán prorrogar, en concordancia, tanto el término de validez de su Oferta como la vigencia de la garantía de seriedad de la misma.

8.3 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA MERCANTIL

Enel X Colombia emitirá la orden de compra respectiva para cada una de las ofertas mercantiles adjudicadas, dentro de los 13 días hábiles después de la adjudicación realizada en la audiencia pública, excepto para los agentes integrados con quienes se firmará el acta de relación comercial.

El modelo de oferta mercantil es el que se presenta en el anexo 2 “Modelo de oferta mercantil” del presente documento.

Los oferentes, dentro del proceso de invitación, podrán efectuar las observaciones que consideren pertinentes siempre y cuando no modifiquen las condiciones aquí establecidas.

ENEL X se reserva el derecho de aceptar o rechazar total o parcialmente las observaciones expuestas en el plazo estipulado para presentarlas. En todo caso, con la presentación de la correspondiente oferta se entiende que el modelo de oferta mercantil anexo en el pliego de condiciones definitivo ha sido aceptado en su totalidad.

La existencia de la relación jurídica surgida de la oferta se encontrará sujeta a la condición suspensiva de que se constituya la garantía bancaria de cumplimiento del objeto ofrecido.

Las modificaciones a la oferta mercantil y su aceptación solo pueden hacerse de mutuo acuerdo entre las partes una vez el contrato haya sido registrado ante el ASIC. Por lo anterior, las partes no pueden modificar la minuta de la oferta mercantil durante el período comprendido entre la publicación de pliegos definitivos y el registro del contrato ante el ASIC.

8.4 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El Oferente a quien se le acepte la oferta, constituirá a favor de Enel X alguna de las Garantías de Cumplimiento de conformidad con lo previsto en la Oferta, a favor de Enel X Colombia S.A.S. E.S.P., siguiendo los siguientes lineamientos:

A efectos de claridad, las Garantías de Cumplimiento se entregarán dependiendo de la existencia o no de un periodo previo en el cual no se suministre energía (Etapas preoperativas y operativas del contrato). En caso de que se presenten adjudicaciones en donde el periodo de suministro inicie dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de aceptación de la respectiva oferta, las partes reconocen y expresamente aceptan que las garantías de cumplimiento aceptables serán únicamente las previstas para la Etapa Operativa.

I. Etapa Preoperativa (previo al inicio del periodo de suministro):

En el evento en que el periodo de suministro adjudicado sea a partir del 1 de enero de 2026 y en adelante y con el objeto de asegurar todas las obligaciones durante la etapa anterior al inicio del suministro de energía, el Oferente adjudicado, dentro de los quince (15) días siguientes a la expedición de la orden de compra, constituirá a favor de Enel X, una póliza de cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, e indicando expresamente que no aplica cláusula de proporcionalidad, la cual debe expresamente amparar el cumplimiento de la etapa preoperativa, es decir del cumplimiento de todas las obligaciones previas al inicio del Suministro dentro de la relación jurídica surgida de la aceptación de la oferta, por un monto equivalente al 10% del valor total del contrato, con la actualización del

precio adjudicado, indexándolo con el ultimo IPP provisional publicado en la fecha de renovación, de ser necesarias renovaciones, y con una vigencia comprendida entre la fecha de aceptación de la oferta y el inicio efectivo del suministro de energía y dos meses más. Como constancia de lo anterior, se deberá entregar a Enel X el recibo de pago de la prima.

Esta póliza deberá amparar expresamente el cumplimiento de la obligación de entregar, a entera satisfacción de Enel X, la Garantía de Cumplimiento para la Etapa Operativa.

Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la póliza de cumplimiento se otorgarán por los periodos contratados menores a 5 años hasta completar los años según corresponda, sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias, para lo cual el garante deberá informar con 6 meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del contrato y/o afectación de la póliza para lo cual el vendedor deberá garantizar con otra compañía de seguros o mediante otro mecanismo sus obligaciones ante el contrato.

Si la Compañía de Seguros de un período de vigencia decide no continuar garantizando el período subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a Enel X, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afectará la garantía de la etapa asegurada. La no obtención de la prórroga de la póliza no dará lugar a la afectación de la garantía (póliza) vigente por parte del asegurado. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el VENDEDOR no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar el período subsiguiente. En caso de que no se renueve o no se constituya la nueva garantía con la anticipación requerida, se considerará como incumplimiento cierto, ostensible e injustificado de obligaciones a cargo del oferente adjudicado, que podrá dar lugar a la terminación anticipada del Contrato lo cual no implica la afectación de la garantía de la compañía que anunció su retiro.

La no entrega, reposición, modificación y/o aprobación de la póliza de cumplimiento y el recibo de pago de la prima dentro de los plazos establecidos, supone el incumplimiento y la imposibilidad de continuar con la ejecución del presente Contrato y en dichos casos Enel X estará facultado para proceder con su suspensión o terminación anticipada ante el ASIC, con las consecuencias contractuales y jurídicas que de ello se deriven para El VENDEDOR Adjudicado.

II. Etapa Operativa (inicio del periodo de suministro):

Dentro de los quince (15) días siguientes a la expedición de la orden de compra, en el evento de que la Garantía de Cumplimiento para la Etapa Preoperativa no fuera aplicable o hasta antes de los 6 meses previos al inicio del periodo de suministro adjudicado, el oferente a quien se le acepte la oferta deberá entregar alguna de las siguientes garantías:

i) Garantía bancaria internacional

En caso de emisión de una garantía bancaria internacional, esta deberá ser emitida por un banco primario internacional con al menos una calificación crediticia de grado de inversión y establecido en los Estados Unidos, el Reino Unido o un país dentro del Espacio Económico Europeo ("EEE"), con las siguientes condiciones:

- I. Con una vigencia igual al tiempo de duración de la oferta presentada o del periodo de suministro a asegurar en caso de la existencia previa de una Garantía de Cumplimiento de la Etapa Preoperativa y tres meses más. La garantía bancaria podrá ser emitida anualmente y sus renovaciones serán entregadas 30 días antes de iniciar el año o periodo a garantizar y el valor de ésta deberá calcularse de acuerdo con el último IPP provisional publicado en la fecha de renovación para el producto asignado. La vigencia de la garantía bancaria en el caso del último año de suministro se deberá constituir hasta la fecha final de suministro y por tres meses más.
- II. Por un monto equivalente al diez por ciento (10 %) del valor total estimado del suministro que sea aceptado y adjudicado para la primera anualidad del suministro. Para las siguientes anualidades a la primera anualidad del suministro el valor de la garantía será igual al diez por ciento (10%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar hasta el fin del suministro, por el precio de la oferta presentada actualizado de conformidad con lo establecido en la Oferta.

Si el valor garantizado de esta garantía bancaria se emite en dólares, la TRM será la que informe Enel X en el momento de la adjudicación.

- III. La garantía bancaria se registrará por la ley de la ubicación del garante que emite la garantía, siempre que deba corresponder ya sea a la ley de Nueva York, a la ley inglesa o a la ley de un país dentro del EEE. Cualquier controversia entre el garante y el beneficiario relacionada con la garantía será resuelta por el tribunal competente del país de ubicación del garante que emitió la garantía.
- IV. Teniendo en cuenta que la garantía bancaria deberá ser emitida por un banco internacional, éste deberá contar con calificación de grado de inversión y, adicionalmente, se deberá emitir una contragarantía por un banco local con calificación crediticia local triple A. Se tomará en cuenta la calificación crediticia asignada local o internacionalmente por cualquiera de las siguientes calificadoras de riesgo: Standard & Poors y/o; Fitch, Value & Risk Ratings y/o Moody's o aquellas que hagan sus veces.

En caso de no emisión de la contragarantía, previo consentimiento expreso emitido por ENEL X, es posible que la garantía del banco internacional sea confirmada o avisada por el banco local, siempre y cuando este último disponga expresamente que honrará la obligación de pago prevista en la respectiva garantía.

- V. La garantía bancaria deberá ser a total satisfacción de Enel X y sin perjuicio de lo anterior deberá incluir que “la misma estará sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas a primer requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees “URDG”), ICC Publicación No. 758 o por la última versión de URDG existente o en su defecto manifestar expresamente que se renuncia al beneficio de excusión.
- VI. La Garantía deberá permitir ejecuciones parciales y sucesivas hasta agotar el monto garantizado. En caso de que se produzca la ejecución parcial o total de la garantía bancaria, esta deberá reponerse por el Oferente Adjudicado y deberá ser entregada con un plazo no mayor a cinco (5) días calendario posteriores a la ejecución, en los mismos términos que la garantía original y a plena satisfacción de Enel X. Si la reposición de dicha garantía no ocurre en el plazo previsto, se considerará un incumplimiento por parte del Oferente Adjudicado y Enel X podrá dar por terminado unilateralmente el Contrato y emprender las acciones legales correspondientes.

La no entrega, reposición y/o aprobación de la garantía o sus renovaciones, dentro de los plazos establecidos, supone incumplimiento y la imposibilidad de continuar con la ejecución del presente Contrato y en dichos casos Enel X estará facultado para proceder con su suspensión o terminación anticipada, con las consecuencias contractuales y jurídicas que de ello se deriven para el Oferente Adjudicado. Esta garantía de cumplimiento cubre expresamente el monto de la cláusula penal determinada en la oferta mercantil.

Cualquier solicitud de cambio en el tipo de Garantía, deberá ser informado por el Oferente Adjudicado a Enel X, con no menos de treinta (30) días de anticipación a la fecha en que se pretenda hacer efectivo el cambio mencionado y deberá ser previamente aprobado por Enel X.

Todos los costos de otorgamiento, cancelación, modificación y/o renovación de dicha garantía, correrán exclusivamente por cuenta del Oferente Adjudicado.

ii) Garantía Bancaria Nacional.

En caso de emisión de garantía bancaria nacional, ésta deberá ser emitida por una entidad bancaria local que cuente con una calificación local triple A emitida por Standard & Poors, Fitch y Value & Risk Ratings o aquellas que hagan sus veces, bajo las siguientes condiciones:

- i. Con una vigencia igual al tiempo de duración de la oferta presentada o del periodo de suministro a asegurar en caso de la existencia previa de una Garantía de Cumplimiento de la Etapa Preoperativa y tres meses más. La garantía bancaria podrá ser emitida anualmente y sus renovaciones serán entregadas 30 días antes de iniciar el año o periodo a garantizar y el valor de ésta deberá calcularse de acuerdo con el último IPP provisional publicado en la fecha de renovación para el producto asignado. La vigencia de la garantía

bancaria en el caso del último año de suministro se deberá constituir hasta la fecha final de suministro y por tres meses más.

- ii. Por un monto equivalente al diez por ciento (10 %) del valor total estimado del suministro que sea aceptado y adjudicado para la primera anualidad del suministro.

Para las siguientes anualidades a la primera anualidad del suministro el valor de la garantía será igual al diez por ciento (10%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar hasta el fin del suministro, por el precio de la oferta presentada actualizado de conformidad con lo establecido en la Oferta.

- iii. La garantía deberá ser a total satisfacción de Enel X y sin perjuicio de los anterior deberá incluir que “la misma estará sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas a primer requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees “URDG”), ICC Publicación No. 758 o por la última versión de URDG existente o en su defecto manifestar expresamente que se renuncia al beneficio de excusión.
- iv. La Garantía deberá permitir ejecuciones parciales y sucesivas hasta agotar el monto garantizado. En caso de que se produzca la ejecución parcial o total de la garantía bancaria, esta deberá reponerse por el Oferente Adjudicado y deberá ser entregada con un plazo no mayor a cinco (5) días calendario posteriores a la ejecución, en los mismos términos que la garantía original y a plena satisfacción de Enel X.

La no entrega, reposición y/o aprobación de la garantía o sus renovaciones, dentro de los plazos establecidos, supone incumplimiento y la imposibilidad de continuar con la ejecución del presente Contrato y en dichos casos Enel X estará facultado para proceder con su suspensión o terminación anticipada, con las consecuencias contractuales y jurídicas que de ello se deriven para el Oferente Adjudicado. Esta garantía de cumplimiento cubre expresamente el monto de la cláusula penal determinada en la oferta mercantil.

Cualquier solicitud de cambio en el tipo de Garantía, deberá ser informado por el Oferente Adjudicado a Enel X, con no menos de treinta (30) días de anticipación a la fecha en que se pretenda hacer efectivo el cambio mencionado y deberá ser previamente aprobado por Enel X.

Todos los costos de otorgamiento, cancelación, modificación y/o renovación de dicha garantía, correrán exclusivamente por cuenta del Oferente Adjudicado.

Parágrafo 1: Durante la etapa de evaluación de ofertas, Enel X Colombia S.A.S. E.S.P. realizará el análisis comparativo de las mismas y en caso de empate, priorizará a aquellos oferentes que constituyan y entreguen una garantía bancaria internacional por quienes entreguen garantías bancarias nacionales.

Parágrafo 2: Enel X dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de expedición de la orden de compra constituirá un pagaré con su respectiva carta de instrucciones, a favor del oferente favorecido para garantizar el pago de la energía suministrada.

Parágrafo 3: El plazo definido para presentar la garantía bancaria por parte del vendedor y el pagaré por parte del comprador es el mismo, buscando que sean procesos equitativos para las partes. Los trámites de formalización de la relación jurídica y registro de los contratos ante el ASIC no hacen parte del proceso de garantías y tendrán que seguir su trámite según lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019.

8.5 PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DE LA OFERTA

El plazo para la liquidación de la relación jurídica surgida de la oferta es de tres (3) meses contados a partir del vencimiento de la vigencia de esta.

9. PRODUCTO

9.1 RESUMEN DE PRODUCTO(S)

PRODUCTO: PROD01

RESUMEN DEL PRODUCTO	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo Contratado
TIPO DE CARGA	veinticuatro (24) horas todos los días de todos los meses del periodo a contratar conforme se indica en los pliegos de condiciones a publicar y el Anexo No.3 Cuadro de Cantidades de Energía y Precios y Anexo No.4 Cantidades Horarias Solicitadas.
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2036.
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL PRODUCTO	792,000 MWh
INDEXADOR	Índice de Precios al Productor (IPP) Oferta Interna del mes de noviembre 2024
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con la carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria (Etapa Operativa) o Póliza de Seguro (únicamente Etapa Preoperativa).
OTROS TÉRMINOS	Todos los demás descritos en los Pliegos de Condiciones de la Convocatoria

9.2 MODALIDAD DE SUMINISTRO PAGUE LO CONTRATADO – PC

9.2.1 Pague lo contratado

Modalidad en la que ENEL X se compromete a pagar a precio de contrato toda la energía contratada, independiente de que ésta sea consumida o no y en la cual el Oferente garantiza el suministro de todas

las cantidades contratadas con independencia de la generación real de una Planta de su propiedad o bajo su representación, entendiéndose que asume el riesgo de mercado por carencia de energía dentro de su portafolio.

9.3 CANTIDADES SOLICITADAS

Los oferentes deberán presentar en el formato Cuadro de Cantidades de Energía y Precio (Anexo 3), las cantidades ofertadas bajo la modalidad Pague lo Contratado - PC, hasta las cantidades solicitadas y de acuerdo con las distribuciones horarias establecidas en el Cuadro de Cantidades Horarias Solicitadas (Anexo 4).

Teniendo en cuenta que la información suministrada por los oferentes en los anexos 3 y 4 debe ser la misma, en caso de presentarse diferencias entre los dos anexos, la información que se tomará como válida para el proceso de evaluación y posterior adjudicación, será la información diligenciada en el anexo 3 incluyendo las notas de dicho anexo.

Las cantidades de energía a aceptar se expresarán con 2 (dos) cifras decimales y se hará aproximación al valor más cercano, en caso de ser necesario.

9.4 PRECIO DE LA PROPUESTA

Para las cantidades del Cuadro de Cantidades de Energía y Precio, los proponentes deberán ofertar para cada mes, el precio en pesos por Kilovatio-hora (\$/KWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio fijo en pesos constantes de **noviembre 2024**.

Los precios ofertados en todas las propuestas deben incluir todos los cargos que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de propuestas sean responsabilidad del Oferente.

Los precios cotizados deben corresponder a los sitios de entrega especificados en el numeral 1.5 de esta invitación a ofrecer.

10. ANEXOS

10.1 ANEXO 1: REQUISITOS HABILITANTES

1. Oferta Mercantil (Anexo 2) firmada por el representante legal del Oferente o de quien éste delegue. Su presentación da cuenta de la aceptación de los pliegos de condiciones de esta convocatoria, así como la declaratoria de conocimiento aceptación y acato de la reglamentación vigente, en especial la Resolución CREG 130 de 2019 y la Resolución CREG 101 033 de 2023. Si el documento es firmado digitalmente, se dará por aceptado con el registro ante SICEP, pero si el documento es firmado en físico deberá ser enviado con el paquete electrónico a SICEP y radicado en el centro de correspondencia de ENEL X antes del **31 de enero de 2025 a la 1:00 pm**.

2. Certificado de registro ante el ASIC o quien cumpla sus funciones con vigencia no mayor a 30 días de la fecha de presentación de la oferta.
3. Certificado Existencia, Capacidad y Representación: Los oferentes acreditarán su existencia y capacidad a través de Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio, con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha de presentación de la oferta. Los oferentes deberán acreditar una duración, como mínimo, igual al plazo de ejecución del objeto y un año más. ENEL X podrá abstenerse de evaluar las ofertas de las personas jurídicas que se encuentren incursas en causal de disolución o se encuentren en liquidación.
4. De existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, se deben anexar las respectivas autorizaciones de los órganos competentes, para efectos de presentar la Oferta, obligarse a lo presentado en ella y todos relacionadas directa o indirectamente con la presente convocatoria.
5. Registro Único Tributario actualizado, el Oferente es responsable de entregar el documento con la información más reciente, si este tuvo alguna modificación.
6. Garantía de seriedad de la oferta en original y recibo de pago de la prima en original, con su respectivo clausulado. La Garantía de Seriedad podrá ser cualquiera de las siguientes: i) una garantía bancaria o ii) una póliza de seguros, las cuales deben ser expedida por una entidad bancaria o una compañía de seguros junto con su correspondiente recibo de pago de la prima, según corresponda.

La Garantía de Seriedad debe ser enviada en formato digital a SICEP junto a los otros Requisitos Habilitantes en el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria. Cuando la garantía no sea firmada de manera digital se dará un plazo adicional para la entrega de la garantía con firma manuscrita, junto al recibo de pago de la prima o el certificado expedido por la Aseguradora confirmando que la póliza no expirará por falta de pago. El plazo máximo para la entrega física es *el día 31 de enero de 2025 antes de la 1:00 pm* en las instalaciones de Enel X, el documento debe ser dirigido al funcionario Responsable en la Calle 93 #13-45, piso 1, en caso de no recibir la Garantía de Seriedad física con las subsanaciones correspondientes, no se considerará la oferta. La Garantía de Seriedad debe tener las siguientes características:

- **Asegurado/Beneficiario:** Debe figurar como asegurado el nombre Enel X Colombia S.A.S E.S.P.
- **Cuantía:** El tres por ciento (3%) del valor total de la(s) oferta(s). La garantía debe establecerse en pesos colombianos.
- **Vigencia:** La garantía debe mantenerse vigente por 60 días contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las ofertas.

- **Afianzado:** Debe figurar como afianzado el nombre completo del oferente. Si actúa por intermedio de representante, también debe figurar este último.
- **Beneficiario:** Debe figurar como beneficiario, Enel X Colombia S.A.S E.S.P.
- **Constitución y expedición:** En todo caso el(los) oferente(s) favorecido(s) se compromete(n) a mantenerla vigente hasta la constitución de la garantía bancaria de cumplimiento de la oferta.

La Cuantía de la Garantía de Seriedad será verificada al recibir los Anexos 3 y 4 y hará parte de los criterios de evaluación, todas las otras características de la Garantía serán validadas junto a los Requisitos habilitantes y serán puestas a consideración en caso de ser necesarias subsanaciones por las razones antes mencionadas.

ENEL X no considerará en su evaluación las ofertas que no estén respaldadas por una garantía de seriedad de la oferta. Si la garantía no es suficiente o no está debidamente constituida, ENEL X solicitará al oferente que la corrija en el tiempo definido para la verificación de los requisitos habilitantes y si no hace las modificaciones necesarias antes del plazo máximo para notificar al ASIC los oferentes habilitados, no se considerará la oferta al no estar habilitado el proponente.

Para efectos de constituir la garantía de seriedad, el valor total de la oferta corresponde a la cantidad de energía ofrecida, multiplicada por el precio de la oferta y la cuantía corresponde al 3% del valor total de las ofertas presentadas por el oferente.

La garantía de seriedad de la oferta deberá cubrir los perjuicios sufridos por ENEL X cuando el oferente, sin aducir y acreditar justa causa: (i) revoque la oferta mercantil, (ii) no constituya la garantía de cumplimiento dentro de los 13 días siguientes a la expedición de la orden de compra. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que ENEL X tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el Oferente, en cuyos eventos, ENEL X la podrá hacer efectiva.

10.1.1 REQUISITOS QUE PUEDEN SER SUBSANABLES.

De los anteriores requisitos habilitantes, únicamente serán subsanables los que se indican a continuación y las razones que lo justifican:

ITEM	Requisitos Habilitantes	Cuando
1	Oferta Mercantil	Cuando se presenten falencias en el contenido.
2	Certificado de registro ante el ASIC	Incluso si no es presentado.
3	Certificado Existencia, Capacidad y Representación	Cuando es presentado y su fecha de expedición es superior a un mes.
4	Facultades del representante legal	Incluso si no es presentado.
5	Registro Único Tributario.	Incluso si no es presentado.

6	Garantía de seriedad de la oferta.	Incluso si no es presentado, durante el periodo de revisión de requisitos habilitantes
---	------------------------------------	--

10.2 ANEXO 2: OFERTA MERCANTIL

Ver archivo: **Anexo 2 Oferta Mercantil CP-EXEC2025-001.doc** adjunto en el expediente electrónico de la convocatoria CP-EXEC2025-001

10.3 ANEXO 3: CUADRO DE CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO

Ver archivo: **Anexo 3 CUADRO DE CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO.xls** adjunto en el expediente electrónico de la convocatoria CP-EXEC2025-001.

El precio del suministro para cada período (mes) se debe expresar en pesos por Kilovatio-hora (COP/KWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio fijo, en pesos constantes de *noviembre 2024*.

10.4 ANEXO 4: CANTIDADES HORARIAS SOLICITADAS

Ver archivo: **Anexo 4 Cantidades Horarias Solicitadas** adjunto en el expediente electrónico de la convocatoria CP-EXEC2025-001.

10.5 ANEXO 5: GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO